

1500830-04.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL BARBOSA ARRAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Rafael Barbosa Arraes (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 23 de março de 2021, por volta de 18:20h, na Rua Moreno, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500830-04.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500830-04.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL BARBOSA ARRAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Rafael Barbosa Arraes (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 23 de março de 2021, por volta de 18:20h, na Rua Moreno, 17, Pimentas, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros entorpecentes, quais sejam para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, dividida em 45 porções individuais, com peso líquido total de 15,25 gramas e maconha, dividida em 96 porções, com peso líquido total de 136,22 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento para verificação de notícia anônima, visualizaram o acusado com as características repassadas na informação. Em abordagem, os policiais encontraram 4 porções de cocaína e a quantia de R\$ 85,00. Na sequência, o averiguado apontou aos policiais o local onde armazenava mais entorpecentes, sendo localizados 40 invólucros de maconha e 96 porções de cocaína.

O acusado foi notificado (fl. 80), apresentou defesa prévia (fl. 84) e a denúncia foi recebida em 18 de maio de 2021 (fl. 86). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias. Proferida sentença (fls. 93/95), o E.TJSP negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls. 166/175). O E.STJ reconheceu ao réu a

possibilidade de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (fls. 194/197).

É o relatório.

D E C I D O

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 11), bem como pelo laudo toxicológico (fl. 87/89).

Os policiais militares contaram no procedimento inquisitivo (fls. 4/5) e no contraditório que, em patrulhamento, após informação anônima, com as características do acusado, passaram a diligenciar para verificação de ocorrência de tráfico de entorpecentes. Informaram que, em busca pessoal, encontraram 4 porções de cocaína em um dos bolsos das vestes do acusado. Acrescentaram, que, indagado informalmente, o denunciado apontou o local em que armazenava o restante dos entorpecentes, cerca de 8 metros de distância, onde foram encontrados 40 invólucros de maconha e 96 porções de cocaína.

Extrajudicialmente (fl. 6), o acusado permaneceu em silêncio. Em audiência, negou a prática da infração, aduzindo que houve flagrante forjado. Disse que estava foragido e que foi processado outra vez por ter traficado.

Respeitado entendimento diverso, não há como acolher a versão do denunciado. Os policiais não o conheciam e nada leva a crer que imputaram injustamente a droga ao réu. No local havia mais pessoas, e nenhuma delas foi acusado de ter praticado conduta semelhante.

O acusado, ao ser ouvido, não apresentou nenhum fundamento que levasse a crer que os servidores faltaram com a verdade. A defesa, outrossim, não arrolou testemunhas, de sorte que a versão apresentada em interrogatório restou isolada.

Os policiais depuseram sob compromisso de dizer a verdade, e por conta disso não há como simplesmente desconsiderar os seus relatos. Não se vislumbra nenhuma contradição entre as falas e também não se verifica nenhuma incongruência.

A quantidade e variedade de drogas, bem como a forma como estavam armazenadas, evidencia que o acusado pretendia entregá-las ao consumo de terceiro. O agente não se disse usuário, e mesmo que fosse, não conseguiria em curto espaço de tempo dar conta de tudo o que foi encontrado.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dele.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

O réu é primário, não ostenta Maus antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. Por conta da incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e tendo em vista a quantidade de drogas, reduzida a sanção em 2/3, chega-se a 1 ano e 8 meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa.

O regime prisional inicial é o aberto, dada a quantidade de pena e a primariedade. Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Rafael Barbosa Arraes à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados. Já houve autorização (fl. 41) para a incineração da droga. O dinheiro apreendido (fl. 60) será repassado para FUNAD.

P.R.I.C.Guarulhos, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA